PERJANJIAN PERKHIDMATAN KATERING ACARA

PERJANJIAN PERKHIDMATAN KATERING ACARA ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 1 September 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **DAPUR MESRA KATERING SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-7106), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 12, Jalan Contoh Dapur 3, Taman Contoh, 47500 Subang Jaya, Selangor (selepas ini disebut "**Pembekal**");

DAN

(2) **KOPI KITA SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-1000), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 1, Jalan Contoh Kopi, 50450 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Pelanggan**").

BAHAWASANYA

(A) Pelanggan menjalankan dua belas (12) buah kafe dan sebuah kilang pemanggangan pusat, dan kerap menganjurkan acara dalaman untuk kakitangan serta majlis pelancaran produk.

(B) Pembekal menjalankan perniagaan katering dan bersetuju membekalkan makanan, minuman dan perkhidmatan berkaitan bagi acara Pelanggan mengikut terma Perjanjian ini.

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Acara**" bermaksud setiap acara kakitangan atau pelancaran yang ditempah oleh Pelanggan melalui Borang Tempahan.

"**Borang Tempahan**" bermaksud borang bertulis yang menyatakan tarikh, masa, lokasi, menu, bilangan tetamu dan yuran bagi sesuatu Acara, yang ditandatangani atau disahkan melalui e-mel oleh kedua-dua pihak.

"**Yuran Acara**" bermaksud jumlah keseluruhan yang dinyatakan dalam Borang Tempahan bagi sesuatu Acara, tidak termasuk cukai yang terpakai.

"**Tempoh Perjanjian**" bermaksud tempoh dari Tarikh Berkuat Kuasa hingga 31 Ogos 2027.

2. PERKHIDMATAN

2.1 Sepanjang Tempoh Perjanjian, Pembekal hendaklah membekalkan perkhidmatan katering bagi setiap Acara yang ditempah, termasuk penyediaan makanan dan minuman, peralatan hidangan, kakitangan hidangan dan pembersihan selepas acara.

2.2 Pelanggan boleh membuat tempahan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh Acara. Pembekal hendaklah mengesahkan atau menolak tempahan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Tempahan yang kurang daripada tiga puluh (30) hari boleh diterima mengikut kemampuan Pembekal.

2.3 Pembekal hendaklah menyediakan makanan yang segar, bersih dan selamat, menggunakan bahan yang dibeli daripada pembekal yang sah, serta mematuhi undang-undang keselamatan makanan yang terpakai di Malaysia termasuk peraturan kebersihan premis makanan.

Sample document for testing. All parties are fictional.

2.4 Pembekal memperakui bahawa semua bahan daging yang digunakan adalah halal dan diperoleh daripada pembekal yang bersijil halal yang diiktiraf, dan hendaklah menyimpan rekod pembelian tersebut bagi tujuan pemeriksaan oleh Pelanggan.

2.5 Pembekal hendaklah memaklumkan kepada Pelanggan tentang alergen dalam setiap menu dan menyediakan pilihan vegetarian serta pilihan bagi tetamu yang mempunyai keperluan pemakanan khas, tertakluk kepada maklumat yang diberikan oleh Pelanggan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Acara.

2.6 Pembekal hendaklah tiba di lokasi Acara sekurang-kurangnya dua (2) jam sebelum masa hidangan dan menyiapkan semua persediaan tepat pada masanya.

3. BILANGAN TETAMU

3.1 Pelanggan hendaklah memberikan bilangan tetamu muktamad kepada Pembekal selewat-lewatnya lima (5) hari sebelum tarikh Acara.

3.2 Bilangan tetamu yang dimuktamadkan mengikut Fasal 3.1 adalah tetap. Pelanggan hendaklah membayar bagi bilangan tersebut walaupun bilangan tetamu yang hadir adalah lebih rendah. Pembekal akan menyediakan hidangan tambahan bagi tetamu yang melebihi bilangan tersebut mengikut kemampuan, dan Pelanggan hendaklah membayar harga seunit yang dinyatakan dalam Borang Tempahan.

4. YURAN DAN PEMBAYARAN

4.1 Harga seunit dan Yuran Acara adalah sebagaimana dinyatakan dalam Borang Tempahan. Harga seunit bagi menu standard pada Tarikh Berkuat Kuasa ialah RM48 bagi seorang bagi makan tengah hari dan RM65 bagi seorang bagi jamuan makan malam.

4.2 Pelanggan hendaklah membayar deposit sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada Yuran Acara semasa Borang Tempahan disahkan. Deposit tersebut tidak boleh dikembalikan dalam apa-apa keadaan, kecuali jika Pembekal gagal membekalkan perkhidmatan.

4.3 Baki Yuran Acara hendaklah dibayar dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh invois yang dikeluarkan oleh Pembekal selepas Acara.

4.4 Faedah sebanyak satu peratus (1%) sebulan dikenakan ke atas jumlah tertunggak yang tidak dipertikaikan.

4.5 Harga seunit adalah tetap sepanjang Tempoh Perjanjian, kecuali Pembekal dan Pelanggan bersetuju secara bertulis.

5. PEMBATALAN DAN PENJADUALAN SEMULA

5.1 Pelanggan boleh membatalkan sesuatu Acara dengan memberikan notis bertulis kepada Pembekal. Yuran pembatalan yang kena dibayar adalah seperti berikut:

(a) lebih daripada empat belas (14) hari sebelum tarikh Acara: deposit yang telah dibayar sahaja;

(b) empat belas (14) hari atau kurang sebelum tarikh Acara: seratus peratus (100%) daripada Yuran Acara.

5.2 Pelanggan boleh menjadualkan semula sesuatu Acara satu (1) kali tanpa caj tambahan jika notis bertulis diberikan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh asal dan

Sample document for testing. All parties are fictional.

Pembekal mempunyai kekosongan pada tarikh baharu.

5.3 Jika Pembekal membatalkan sesuatu Acara atau gagal membekalkan perkhidmatan, Pembekal hendaklah memulangkan semua bayaran yang telah diterima bagi Acara itu dalam tempoh tujuh (7) hari dan membayar kos munasabah yang ditanggung oleh Pelanggan untuk mendapatkan katering gantian, tertakluk kepada Fasal 7.

6. KEMUDAHAN DAN PEKERJA

6.1 Pelanggan hendaklah menyediakan akses ke lokasi Acara, bekalan elektrik dan air, serta ruang penyediaan yang munasabah.

6.2 Pembekal bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pekerjanya, termasuk gaji dan caruman berkanun, dan hendaklah memastikan semua pengendali makanan telah menerima suntikan tifoid dan latihan pengendali makanan yang sah.

6.3 Pembekal hendaklah memegang insurans liabiliti awam sekurang-kurangnya RM1,000,000 bagi setiap tuntutan dan menyerahkan salinan sijil kepada Pelanggan apabila diminta.

7. LIABILITI

7.1 Tertakluk kepada Fasal 7.3, jumlah liabiliti Pembekal kepada Pelanggan di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian ini bagi sesuatu Acara, sama ada dalam kontrak, tort atau selainnya, tidak melebihi satu (1) kali Yuran Acara bagi Acara berkenaan.

7.2 Tiada pihak yang bertanggungjawab kepada pihak yang satu lagi atas kehilangan keuntungan atau kerugian tidak langsung.

7.3 Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang mengehadkan liabiliti bagi kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian, penipuan, atau liabiliti yang tidak boleh dihadkan oleh undang-undang.

7.4 Jika tetamu mengalami keracunan makanan yang disebabkan oleh makanan yang dibekalkan oleh Pembekal, Pembekal hendaklah bekerjasama sepenuhnya dalam siasatan dan menanggung kos rawatan perubatan yang munasabah bagi tetamu terbabit, tanpa prejudis kepada Fasal 7.1.

8. KERAHSIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

8.1 Setiap pihak hendaklah merahsiakan maklumat sulit pihak yang satu lagi, termasuk butiran produk yang belum dilancarkan dan senarai tetamu, dan menggunakannya hanya bagi maksud Perjanjian ini.

8.2 Pembekal hendaklah mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berhubung dengan apa-apa data peribadi tetamu, termasuk maklumat alahan dan keperluan pemakanan, dan hanya menggunakannya bagi maksud perkhidmatan katering.

9. TAMAT DAN PENAMATAN

9.1 Perjanjian ini bermula pada Tarikh Berkuat Kuasa dan tamat pada 31 Ogos 2027. Perjanjian ini tidak diperbaharui secara automatik dan hanya boleh dilanjutkan melalui perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

9.2 Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan notis bertulis tiga puluh (30) hari kepada pihak yang satu lagi.

Sample document for testing. All parties are fictional.

9.3 Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini serta-merta melalui notis bertulis jika pihak yang satu lagi melanggar terma penting Perjanjian ini dan gagal memperbaikinya dalam tempoh empat belas (14) hari selepas menerima notis, atau menjadi tidak solven atau digulungkan.

9.4 Penamatan tidak menjejaskan hak atau kewajipan yang telah terakru, dan Acara yang telah disahkan sebelum penamatan hendaklah diteruskan melainkan pihak-pihak bersetuju sebaliknya.

10. UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

10.1 Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia, termasuk Akta Kontrak 1950.

10.2 Pihak-pihak hendaklah cuba menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan dalam tempoh tiga puluh (30) hari. Jika tidak dapat diselesaikan, mana-mana pihak boleh memulakan prosiding, dan pihak-pihak tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Kuala Lumpur.

11. NOTIS

11.1 Notis hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar melalui tangan, pos berdaftar atau e-mel ke alamat yang dinyatakan di atas. Notis melalui e-mel dianggap diterima pada hari bekerja berikutnya, dan notis melalui pos berdaftar dianggap diterima tiga (3) hari bekerja selepas dipos.

12. AM

12.1 Perjanjian ini dan semua Borang Tempahan merupakan keseluruhan perjanjian pihak-pihak berkenaan perkara ini. Sebarang pindaan hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Jika terdapat percanggahan, Perjanjian ini diutamakan berbanding Borang Tempahan melainkan Borang Tempahan menyatakan secara nyata bahawa ia mengatasi fasal tertentu.

12.2 Tiada pihak boleh menyerahkan hak atau kewajipannya tanpa persetujuan bertulis pihak yang satu lagi.

12.3 Tiada pihak bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan akibat peristiwa di luar kawalan munasabahnya, termasuk bencana alam dan arahan kerajaan, tetapi pihak itu hendaklah memberitahu pihak yang satu lagi dengan segera.

12.4 Duti setem yang dikenakan di bawah Akta Setem 1949 hendaklah ditanggung oleh Pembekal.

TANDATANGAN

Ditandatangani bagi pihak **DAPUR MESRA KATERING SDN. BHD.**

Nama: Puan Noraini Contoh Jawatan: Pengarah Tarikh: 1 September 2026

Ditandatangani bagi pihak **KOPI KITA SDN. BHD.**

Nama: Cik Lim Contoh Jawatan: Pengarah Urusan Tarikh: 1 September 2026

Sample document for testing. All parties are fictional.